

주 의 요 구

1. 제 목 : 국유재산 개·보수 공사 수행 불철저
2. 소관부점 : 강원지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 재산의 실태조사 결과 파손 또는 훼손으로 장애가 있다고 판단되는 경우 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제29조부터 제36조까지의 조항에 따른 수리·보수 업무를 하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제31조 제1항에 따르면 제29조에 따라 재산을 수리 또는 보수할 때에는 수리할 부분 및 구체적인 공사내역을 확인한 후 공사 범위·면적, 시공방법, 자재의 선택, 공사기간, 공사의 책임 및 안전 등을 포함한 시방서를 작성¹⁾하게 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 단순한 부위의 공사와 공사금액이 500만 원 이하인 경우에는 시방서 작성을 생략할 수 있다고 되어 있다.

1) 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제40조에 따르면 각 공사의 시방서는 공사의 분류에 따라 시공기준을 기술한 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하도록 되어 있음

따라서, 국유재산 개·보수 공사의 시공품질 및 효율성 확보를 위해 단순한 공사 등이 아닌 공사의 경우에는 요강 상 내용을 포함한 시방서를 작성하고 시방서에 따라 공사를 시행 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 강원지역본부에서 관리하는 국유재산에 대해 시행한 개·보수 공사 15건에 대해 공사 수행 적정성을 점검한 결과

2011. 12. 28. ○○군청으로부터 소관청내 인수한 ‘강원도 ○○군 ◆◆면 ■■리 XXX-X’ (임, 5,831㎡) 소재 국유재산의 경우 태풍 ‘하이선’에 따른 집중호우로 인해 토사가 유출되었고 이에 따라 2020. 9. 22. [그림 2]와 같이 ‘집중 호우에 따른 피해복구(토사유출방지 공사)’의 긴급 개·보수공사를 시행²⁾하였으나

해당 공사는 재난·안전과 관련된 공사로 단순한 부위의 공사가 아니고, 공사 금액이 500만 원을 초과하므로 시공기준 및 기술 등을 담은 시방서를 작성한 후 개·보수 공사를 시행하여야 함에도 불구하고 시방서를 작성하지 않고 공사를 시행·완료 하는 등

[그림 2] 긴급 개·보수 공사 시행 사진



2) 태풍 집중 호우 피해에 따라 ①○○군 ◆◆면 ■■리 XXX-X, ②○○군 ◆◆면 ■■리 XXX-X, ③○○시 △△△읍 ①①①리 XXX-X 총 3건의 필지에 대해 일괄 ‘△△△△△△’과 개·보수 계약을 체결하고 35,255천 원(VAT 포함)의 공사대금을 지급

[표 21]과 같이 요강에 따른 시방서 작성 대상임에도 불구하고 시방서를 작성하지 않고 국유재산 개·보수 공사를 시행한 총 10건³⁾이 확인되었다.

[표 21] 국유재산 개·보수공사 중 시방서 미작성 명세

(단위 : 천 원)

순번	소재지	공사명	시행품의일	공사업체	공사금액*	비고
----	-----	-----	-------	------	-------	----

“기재 생략”

* 부가가치세(VAT) 포함

[소관부점 의견] 강원지역본부에서는 시방서 작성 대상 공사에 대해 시방서를 작성하지 않은 사실에 대해서 감사결과를 수용하면서 시방서를 작성한 후 공사를 시행하려면 상당한 시간이 소요될 수밖에 없으므로 안전상 시급히 수행해야 하는 공사인 경우에는 시방서를 작성하기가 사실상 어려움이 있다는 의견을 제시하였다.

3) 시방서 작성 : 2건(국유재산지원처 수행 1건, 공사 계획 자료에 시방서 내용 포함 1건)
시방서 작성 제외 : 3건(500만 원 이하 공사)

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」에 따른
시방서 작성 대상인 국유재산 개·보수 공사 시행 시 시방서 작성을 누락
하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을
실시하시기 바랍니다.(주의)